PORTARIA Nº 019/2026 – SEMFA

Dispõe sobre o regime especial de emissão de documento fiscal pelos prestadores de serviços sediados fora do município de Aracruz/ES e que prestem serviços neste município para os tomadores de serviços que tiveram reconhecimento do benefício fiscal da Lei Municipal nº. 4.220/2019, alterada pela Lei Municipal nº. 4.743/2024 e Lei Complementar Municipal nº. 8/2025.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de inscrição no cadastro mobiliário do município de todas as pessoas jurídicas, ainda que isentas ou imunes, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam habitual ou temporariamente, atividade de prestação de serviços sujeita à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, nos termos do art. 46 da Lei Municipal nº. 2.521/2002 e art. 1º e 2º do Decreto Municipal nº. 11.046/2003;

CONSIDERANDO que o §1º do art. 51 da Lei nº. 2.521/2002 estabelece a possibilidade de autorização de adoção de regime especial de emissão de documento fiscal;

CONSIDERANDO que a Lei nº. 4.220/2019 estabeleceu política de incentivo fiscal no município de Aracruz/ES;

CONSIDERANDO que a Lei nº. 4.220/2019 estabelece que o tomador dos serviços, beneficiário do incentivo fiscal, é obrigado a realizar a retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN;

CONSIDERANDO que o art. 62 da Lei Complementar Federal nº 214, de 16 de janeiro 2025 determina a obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de padrão nacional (NFS-e) no ambiente nacional ou emissor próprio; e,

CONSIDERANDO a necessidade de orientar os contribuintes deste Município, quanto à emissão de NFS-e em consonância com o padrão nacional e as normas municipais.

RESOLVE:

Art. 1º Os prestadores de serviços sediados fora do município de Aracruz/ES e que prestem serviços neste município para os tomadores de serviços que tiveram reconhecimento do benefício fiscal da Lei nº. 4.220/2019 para emissão de documento fiscal por meio do sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica adotado pelo Município deverão apresentar requerimento solicitando a inscrição no cadastro mobiliário do município e autorização de adoção de regime especial de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.

Parágrafo único. O requerimento disposto no "*caput*" deverá ser apresentado por meio de processo administrativo eletrônico disponibilizado no portal da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900390032003800370035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Art. 2º A autorização de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e será exclusivamente para os serviços prestados para o tomador dos serviços beneficiário do incentivo fiscal estabelecido na Lei nº. 4.220/2019.

Art. 3º O pedido de autorização deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I – Cópia do contrato de prestação de serviços ou documento equivalente;

II - Cópia do Contrato Social da empresa prestadora de serviços e da tomadora dos serviços;

III – Declaração conjunta do prestador e tomador dos serviços, conforme modelo estabelecido no Anexo desta portaria;

IV – Documentação que comprove os poderes de representação legal do(s) responsável(is) pela assinatura da declaração conjunta do prestador e tomador dos serviços; e,

V – Cópia do Decreto que autorizou a concessão do incentivo fiscal por meio da Lei nº. 4.220/2019.

Parágrafo único. A autoridade fiscal poderá requisitar informações ou a juntada de outros documentos que julgar necessários para análise do requerimento, que devem ser anexados ao processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Art. 4º A autorização será concedida por prazo determinado, observado o prazo estabelecido no contrato de prestação de serviços.

Parágrafo único. Poderá ser solicitada a prorrogação do prazo mediante apresentação de aditivo contratual ou documento equivalente.

Art. 5º A autorização será exclusivamente para os itens da lista de serviços estabelecidos na Lei nº. 4.220/2019, conforme a fase do projeto, que deve ser informada na declaração conjunta do prestador e tomador dos serviços.

Art. 6º Concedida a autorização estabelecida no art. 1º desta portaria o prestador de serviços deverá observar a obrigatoriedade de entrega da Declaração de Informações Municipais – DIM, na forma do Decreto Municipal nº. 18.518/2008.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Aracruz-ES, 13 de março de 2026.

GERALDO MAGELA RAMOS
Secretário Municipal da Fazenda
Decreto nº 48.394/2025

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900390032003800370035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO

MODELO - DECLARAÇÃO CONJUNTA DO PRESTADOR E TOMADOR DOS SERVIÇOS

Declaração para fins de inscrição no cadastro mobiliário e autorização de adoção de regime especial de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e por meio do sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica do Município de Aracruz.

(Nome da empresa prestadora dos serviços), inscrita no CNPJ sob o nº. _____ , com sede na _____ (rua; nº e cidade/UF), endereço eletrônico para fins de comunicação _____, por seu representante legal _____ (nome do representante, CPF), e (Nome da empresa tomadora dos serviços), inscrita no CNPJ sob o nº. _____ , estabelecida na _____ (rua; nº e cidade/UF), endereço eletrônico para fins de comunicação _____, por seu representante legal _____ (nome do representante, CPF), declaram, sob as penas da lei penal e civil, que as atividades de prestação de serviços são executadas no município de Aracruz/ES, nas dependências da tomadora dos serviços, local onde a prestadora dos serviços está estabelecida e onde se configura sua unidade econômica e profissional, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº. 116/2003 c/c §§4º, 5º e 6º do art. 11 da Lei municipal nº. 2.521/2002, e que o projeto encontra-se na fase de _____.

Data e local:

Assinaturas:

_____	_____
Prestador dos Serviços	Tomador dos Serviços
(Nome e CNPJ da empresa)	(Nome e CNPJ da empresa)

Autenticar documento em https://aracruz-prefeituraempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900390032003800370035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3900390032003800370035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **GERALDO MAGELA RAMOS** em **17/03/2026 14:25**
Checksum: **39A183B4225B90E98CCBFB75CDCB9BC086BC3DD5CACD97D2B094411BDE38E9B5**